

0015570-57.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Rubens Hideo Arai

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... a alegação de que o furto do cartão da autora ocorreu fora do estabelecimento bancário, temos que isso não exclui a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes das transações realizadas por fraudadores, pois se trata de risco inerente à atividade desempenhada. Sobre o tema, também do Superior Tribunal de Justiça:

"RECLAMAÇÃO. FURTO DE CARTÃO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11) 3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana1jec@tjsp.jus.br

Autos nº

0015570-57.2022.8.26.0001

Requerente:

Ivanice Ferreira da Silva

Requerido:

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Vistos.

Relatório dispensado.

Fundamento e decido.

Não há necessidade de dilação probatória, eis que os fatos relevantes para a solução da lide se acham suficientemente esclarecidos pelos elementos constantes dos autos, sendo prescindível a produção de outras provas em audiência já que a mesma seria incapaz de alterar o resultado da disputa. Desnecessária a oitiva da autora em depoimento pessoal, eis que ela negou as transações comerciais. Nunca é demais lembrar que prescinde de dilação probatória a ação que versa sobre matéria de direito, a qual dispensa a produção de provas outras que não os documentos que deveriam instruir a inicial e a defesa e que admite julgamento antecipado na forma do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

Afasto a alegação de conexão, pois não há risco de prolação de decisões conflitantes, uma vez que nos autos nº 0015578-34.2022.8.26.0001 são discutidas dívidas diversas, contraídas mediante cartão de crédito também diverso.

A autora contesta a realização de compras lançadas na fatura do cartão de crédito administrado pela ré sendo seis parcelas de R\$ 808,35, e outras individuais de R\$ 700,00, R\$ 800,00 e R\$ 80,00, bem como de todos os encargos incidentes sobre referidas operações em 30/8/2022.

A requerida refuta a ocorrência de fraude na utilização do cartão dizendo que a compra foi presencial mediante a utilização do cartão com chip e o fornecimento da senha pessoal, bem como através do sistema de aproximação, porém é certo que isso,

por si só, não transfere à requerente a culpa exclusiva pelo ocorrido. Quanto a alegação de que o furto do cartão da autora ocorreu fora do estabelecimento bancário, temos que isso não exclui a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes das transações realizadas por fraudadores, pois se trata de risco inerente à atividade desempenhada. Sobre o tema, também do Superior Tribunal de Justiça:

“RECLAMAÇÃO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS NO LAPSO EXISTENTE ENTRE O DELITO E A COMUNICAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Conforme entendimento sufragado por esta Corte em recursos especiais representativos de controvérsia, submetidos ao rito do art. 543-C do CPC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.199.782/PR e REsp 1.197.929/PR). 2. Aplicação da Súmula 479/STJ: 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'. 3. Reclamação procedente. (Rcl 8.946/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10/10/2012)

Por outro lado, ainda que se trate de responsabilidade objetiva da instituição financeira, temos que, em que pese o espírito do referido diploma legal seja justamente a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores, e não o contrário, temos que o extrato de fl. 6, aponta que parte das operações impugnadas foram feitas com o chip e a senha do cartão e outras através do sistema de aproximação.

A primeira compra que salta aos olhos foi feita por aproximação no valor de R\$ 800,00 (em favor de APJ), o que contraria o sistema de segurança que limita o uso da tecnologia em R\$ 200,00 e que corresponde a falha na segurança desse sistema, por isso, determino a restituição desse valor.

O segundo problema foi a compra sequencial no mesmo estabelecimento comercial Chiquinho EV, a primeira por aproximação e a segunda com chip e senha. Nesse passo, o sistema devia ter bloqueado a segunda operação (seis parcelas de R\$ 808,35 cada) em razão da operação anterior no mesmo lugar. A ré devia ter entrado em contato com a autora e confirmado a liberação da operação. Por isso, essa última operação também deve ser restituída. Assim, apenas a primeira deve ser arcada pela autora de R\$ 80,00 por estar dentro do valor da aproximação e ser a primeira realizada na referida empresa.

Nenhum documento do estabelecimento comercial em que realizada a compra foi colacionado ou qualquer outra informação da loja nesse sentido.

Ressalto que a relação é de consumo, o que acarreta na inversão do ônus da prova em favor do consumidor, parte hipossuficiente da relação, conforme preconizado pelo art. 6º, VIII, do CDC, competindo ao requerido demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, salientando que no caso não é possível exigir da autora a produção de prova negativa, ou seja, de que não realizou as compras.

No que se refere àquela de R\$ 700,00 com chip e senha temos que foi em estabelecimento distinto e dentro do valor de outras realizadas pela autora que por ela não foram impugnadas, motivo pelo qual afasto o pedido de restituição deste valor.

Tendo em vista que incumbia ao requerido zelar pela segurança das operações, monitorando-as e verificando se elas estavam dentro do perfil de compra da autora, inegável a falha na prestação dos serviços.

Passo ao exame do pedido indenizatório por danos morais.

Está consolidado na doutrina e na jurisprudência que a dor, vexame, humilhação e o sofrimento não são requisitos da configuração do abalo moral, mas sim consequências dele. O dano moral poderá existir quando se constatar ofensa a direito da personalidade, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, conforme art. 5º, X, da Constituição da República.

Não há buscar a prova do dano moral, mas sim a prova do fato, na medida em que “o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 101).

Caberá ao julgador, na linha do que dispõe o art. 375 do Código de Processo Civil, aplicar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece para verificar se o fato ocorrido viola ou não direito da personalidade. Nessa linha, o entendimento do E. STJ (REsp n. 1.210.732).

Quanto ao dano moral dentro das relações obrigacionais, nos termos do Enunciado n. 411 das Jornadas de Direito Civil, “O descumprimento de contrato pode gerar abalo moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988”.

No caso, segundo as regras de experiência comum, entendo que o lançamento de compra não realizada, por si só, não é suficiente para restar comprovada a violação ao direito de personalidade.

Ante o exposto, julgo procedente em parte a ação condenando a ré a estornar R\$ 5650,10 e respectivos encargos na fatura da autora sob pena de multa de R\$ 1.000,00 por fatura em que não houver o estorno, julgando extinto o processo com julgamento do mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem ônus da sucumbência nesta fase processual nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de recurso inominado: O prazo para recurso é de dez dias (art. 42 da Lei nº 9.099/95) contados da ciência da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado e vir acompanhado do preparo. Conforme o art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/1995, fica facultado o recolhimento do preparo em até 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Frisa-se que, de acordo com o Comunicado nº 489/2022 da Corregedoria Geral da Justiça, “o valor da causa, para efeito de cálculo do preparo recursal (primeira e segunda parcelas, conforme incisos I e II, do art. 4º., da Lei Estadual nº. 11.608/2003), deverá ser atualizado monetariamente”. Assim, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995 e dos Comunicados nº 1530/2021 e 489/2022 da Corregedoria Geral da Justiça do eg. TJSP, o preparo compreenderá:

a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida por meio da guia DARE-SP, código 230-6 (R\$245,85);

b) taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor atualizado da condenação ou da causa, se não houver condenação, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida por meio da guia DARE-SP, código 230-6 (R\$235,70);

c) as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais/AR: guia do FEDTJ – código 120-1; diligências do Oficial de Justiça: guia GRD; taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados: guia do FEDTJ, código 434-1; etc).

O prazo de execução voluntária da condenação em dinheiro fixada na sentença é de 15 dias contados desde o trânsito em julgado da sentença, fluindo independentemente de nova intimação. Decorridos, serão aplicado multa de 10% sobre o valor atualizado do débito.

P.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

Rubens Hideo Arai  
Juiz de Direito